

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי

4706/25/פ

הצעת חוק סגירה מוחלטת של מעברי הגבול לרצועת עזה (תיקוני חקיקה), התשפ"ד–2024

תיקון חוק
ההתנתקות
והפיצויים לנפגעים
1. בחוק ההתנתקות והפיצויים לנפגעים, התשס"ה–2005¹, אחרי סעיף 25 יבוא :

25א. (א) על אף האמור בכל דין, כוחות הביטחון
הגבול בחבל עזה יפעלו לסגירת מעברי הגבול לחבל עזה, וימנעו
כניסה מחבל עזה לישראל, וכן כניסה מישראל
לחבל עזה, ורשאים הם להשתמש בכוח סביר לשם
כך.

(ב) לעניין סעיף קטן (א), כוחות הביטחון יפעלו
לסגירת מעברי הגבול לחבל עזה לשם כניסה או
יציאה למטרות אלו :

- (1) הכנסת או הוצאת סחורות ;
- (2) הכנסת או הוצאת דלק ;
- (3) אספקת מים או חשמל ;
- (4) קבלת טיפול רפואי ;
- (5) כניסה או יציאה למטרות תעסוקה ;

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 66.

(6) יציאה או כניסה לעניין רישיון ישיבה בישראל לפי סעיף 4 לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב–2022², למעט במקרים בהם הכניסה היא למטרת ויתור על אזרחות ישראלית ומעבר לחבל עזה;

(7) הכנסת או הוצאת כספים, ובכלל זאת על ידי הרשות הפלסטינית, ולמעט הכנסת כספים למטרת תשלום פיצויים לתושב ישראלי; בסעיף זה, "הרשות הפלסטינית" – המועצה כהגדרתה תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967³.

תיקון חוק העונשין 2. בחוק העונשין, התשל"ז–1977⁴, בסעיף 370, האמור בו יסומן "(א)" ובסופו יבוא:

"(ב) המוציא אדם אל מעבר לגבולות המדינה לרצועת עזה, לא יפחת עונשו מחמש עשרה שנות מאסר."

ביטול תשלום קצבאות 3. על אף האמור בכל דין, לא תיתן קצבה לפי כל דין על ידי מדינת ישראל לתושבי רצועת עזה.

דברי הסבר

באוגוסט 2005 הכריזה מדינת ישראל על התנתקות מרצועת עזה, אבל בפועל זו הייתה התנתקות חד צדדית. ממשלת ישראל גירשה את היהודים מגוש קטיף, הרסה את היישובים אבל המשיכה לספק לעזתים חשמל, מים, דלקים, סחורות, ועוד שהגיעו לנמל אשדוד ונכנסו לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום.

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), ארגון הטרור חמאס הוביל מתקפה קשה ביותר נגד מדינת ישראל, בה פלש לשטח ישראל במספר דרכים, ביניהן גם דרך מעברי הגבול, וביצע טבח ללא רחמים בתינוקות, נשים וקשישים שהיו ללא מגן; עינה, אנס ושבח מאות אזרחים, וניסה לממש את ייעודו להשמדת ישראל.

² ס"ח התשפ"ב, עמ' 808.

³ ס"ח התשכ"ז, עמ' 20.

⁴ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

לאחר שמדינת ישראל ביצעה את הצעד הקשה של ההתנתקות, וכן לאחר אירועי השבעה באוקטובר הנוראיים, ברור מעבר לכל ספק שההתנתקות לא יכולה להיות חד צדדית. מטרת הצעת חוק זו להביא לסגירת כלל מעברי הגבול לרצועת עזה, כך שמדינת ישראל לא תספק סחורות או שירותים לרצועת עזה, וכלל מעברי הגבול לרצועת עזה ייסגרו. נמל אל-עריש במצרים יכול להיות תחליף לנמל אשדוד, ואילו החשמל, המים, הדלק הסחורות, ועוד יכולים להיכנס לרצועה ממצרים דרך מעבר רפיח. כמו כן, המערכת הבנקאית הישראלית לא תוכל להעביר בשום דרך כספים לרצועת עזה ללא אישור ה-AML (Anti Money Laundering), מסד משפטי בינלאומי שנועד לאכוף חוקים ותקנות בינלאומיות המחייבות את כל מערכות הבנקאות בעולם, שמטרתו מלחמה בארגוני פשע ובארגוני טרור, זאת באמצעות איתור הכספים המשמשים לצרכי הלבנת הון. מדינת ישראל וכלל הגופים מטעמה לא ייקחו אחריות על שום בנק או גוף ישראלי אחר שיעבור על תקנות אלו. כמו כן, תפעל המדינה או מי מטעמה כנגד העוברים על התקנות בכל האמצעים העומדים לרשותה בזירה המקומית והבינלאומית. בנוסף, מוצע לקבוע לא תינתן כל קצבה על ידי מדינת ישראל לתושבי רצועת עזה, וכי עונשו של אדם המוציא אדם אחר מעבר לגבולות המדינה אל רצועת עזה לא יפחת מחמש עשרה שנות מאסר. הגיעה העת לדאוג לאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל ואזרחיה ולסגור לחלוטין כלל מעברי הגבול לרצועת עזה לאלתר.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בסיוון התשפ"ד (01.07.2024)